

Quito, D.M., 18 de diciembre de 2025

CASO 139-23-IS

EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EMITE LA SIGUIENTE

SENTENCIA 139-23-IS/25

Resumen: La Corte Constitucional desestima la acción de incumplimiento presentada por la Comisión de Tránsito del Ecuador, como entidad obligada, al no constatar un cumplimiento defectuoso.

1. Antecedentes procesales

1. El 21 de marzo de 2022, [REDACTED] (“**actor**”) presentó una acción de protección en contra de la Comisión de Tránsito del Ecuador (“**Comisión**”) y la Procuraduría General del Estado, por la vulneración de sus derechos al debido proceso, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida digna y a recibir una jubilación.¹
2. El 07 de abril de 2022, la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón San Jacinto de Yaguachi, provincia del Guayas (“**Unidad Judicial**”), aceptó la acción² y

¹ Proceso 09318-2022-00009T. En su demanda, el actor señaló que ingresó a laborar en la Comisión el 10 de agosto de 1982, alcanzando el cargo de prefecto hasta que fue presionado a solicitar su baja de forma ilegal e injusta, a causa de una represalia del gobierno de turno tras haber participado en las marchas suscitadas durante el denominado “30S CTG”. Indicó que su solicitud de baja fue aceptada mediante oficio del 08 de octubre de 2010 y que por persecución política y a pesar de haber sido ratificada su condición de inocencia en 2021, fue denunciado por el delito de terrorismo y privado de su libertad el 25 de octubre de 2013 en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil. El actor precisó que fue privado de la libertad por tres años y absuelto con la ratificación de su inocencia. Consecuentemente, solicitó que se declare la vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso, al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida digna y a recibir una jubilación; se disponga una reparación integral económica y simbólica de los salarios dejados de percibir y aportaciones al IESS; se deje sin efecto el oficio de 08 de noviembre de 2010 que aceptó su solicitud de baja; se lo reintegre a su puesto de trabajo; se publique la sentencia en la página web de la Comisión; y la institución demandada le otorgue disculpas públicas.

² La Unidad Judicial, en particular, determinó: “Al haberse visto el accionante [obligado] a presentar su solicitud de baja, atormentado de los hechos sucedidos y tanta información expuesta en los medios de comunicación, es muy evidente que se le vulneró el derecho a tener una vida digna por todo el tiempo en que fue privado de su libertad, apresado, condenado y sin su fuente de ingresos, tiempo en el que debió dejar a su familia, sus compañeros de trabajo, su entorno en general, [...] [sic]”. Consecuentemente, dispuso las siguientes medidas de reparación: (i) dejar sin efecto el Oficio 188 DEJ CTG de 08 de octubre de 2010; (ii) el reintegro inmediato del actor a su lugar de trabajo, reconociéndole el grado, rango y antigüedad correspondientes; (iii) que la Comisión cancele al actor los valores correspondientes conforme lo establece el artículo 19 de la LOGJCC, y (iv) la publicación por 6 meses de la sentencia en la página web de la Comisión.

delegó la supervisión del cumplimiento de la sentencia a la Defensoría del Pueblo (“DPE”). Frente a esta decisión, la Comisión interpuso recursos de aclaración y ampliación.³

3. El 19 de abril de 2022, la DPE notificó a la Unidad Judicial la providencia de Inicio de Trámite de Seguimiento de Sentencias, y solicitó que la Comisión remita un informe documentado respecto del cumplimiento integral de la sentencia.
4. El 24 de abril de 2022, la Comisión interpuso recurso de apelación, mismo que fue admitido por la Unidad Judicial en auto de 28 de abril de 2022.
5. Tras varios escritos del actor informando que no se habría dado fiel cumplimiento a lo ordenado en sentencia,⁴ el 04 de mayo de 2022, la DPE presentó un informe de seguimiento enunciando que la Comisión emitió dos acciones de personal para el reintegro del actor. Una, de fecha 18 de abril de 2022, al cargo de prefecto comandante (con la firma del actor)⁵ y, otra, de 22 de abril de 2022 (el actor se negó a firmar esta), al cargo de prefecto,⁶ siendo esta última la publicada en la Orden General del Cuerpo de Vigilancia⁷ y la que se ejecutó en la práctica. En este sentido, señaló que existía una discrepancia entre las partes respecto al cumplimiento de la medida de reintegro.⁸
6. En escrito de 11 de mayo de 2022, el actor informó a la Unidad Judicial que la Comisión habría dado cumplimiento parcial a la sentencia, al haber procedido a su reintegro como prefecto y no como prefecto comandante.⁹
7. El 30 de septiembre de 2022, la Comisión emitió una nueva acción de personal otorgándole al actor el cargo de prefecto comandante;¹⁰ y en fecha 04 de mayo de 2023, le encargó el cargo de Máxima Autoridad de la misma.¹¹

³ El 21 de abril de 2022, la Unidad Judicial negó el recurso de aclaración presentado por la Comisión por improcedente y amplió la parte resolutive de la sentencia de 07 de abril de 2022, agregando que, adicionalmente, se deja sin efecto la solicitud de baja presentada por el actor ante la institución.

⁴ Escritos de 25 y 28 de abril de 2022. A su vez, en escrito de 27 de abril de 2022, la Comisión notificó a la Unidad Judicial que, a su criterio, había dado fiel cumplimiento a la sentencia.

⁵ Acción de personal 02833-UATH-PSTH-2022.

⁶ Acción de personal 02855-UATH-PSTH-2022.

⁷ Publicada el 23 de abril de 2022 en la Orden General del Cuerpo de Vigilancia 27160.

⁸ De acuerdo con la DPE, el actor consideraba que la medida implicaba “[...] que se garantice su ascenso y que por lo tanto debería reintegrarse al cargo de prefecto comandante considerando que el ascenso es cada 4 años y que el accionante salió hace 12 años”. Mientras que, a criterio de la Comisión, el reintegro del actor debía tener lugar respetando el cargo que ocupaba al momento de su cese de funciones, esto es, de prefecto.

⁹ En escrito de la misma fecha, la Comisión enunció que había dado fiel cumplimiento de lo dispuesto en sentencia. En consecuencia, en escrito de 05 de octubre de 2022, adjuntó el Memorando CTE-DATH-2022-2608-M, a través del cual se ordenó la publicación de la orden de personal 02855-UATH-PSTH-2022 que reintegró al actor al cargo de prefecto.

¹⁰ Acción de personal 07481-UATH-PSTH-2022.

¹¹ Acción de personal 02697-UATH-PSTH-2023.

8. Mediante sentencia de mayoría de 23 de junio de 2023, la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas (“**Sala Provincial**”) aceptó parcialmente el recurso de apelación y reformó la sentencia subida en grado.¹² Ante esta decisión, el actor interpuso recurso de ampliación, el cual fue rechazado por la Sala Provincial en auto de 04 de julio de 2023.
9. El 04 y 13 de julio de 2023, en atención a la sentencia de la Sala Provincial, la Comisión emitió las acciones de personal 04165-UATH-PSTH-2023 y 04205-UATH-PSTH-2023 en las que dio por terminada la designación del actor como Máxima Autoridad y lo volvió a restituir al cargo de prefecto.
10. El 10 y 14 de julio de 2023, el actor presentó escritos solicitando a la Unidad Judicial la modulación de las medidas de reparación integral ordenadas en la sentencia de segunda instancia.¹³ Dicha solicitud fue acogida favorablemente mediante auto de mandamiento de ejecución del 14 de julio de 2023.¹⁴
11. En fechas 17, 18, 19 y 20 de julio de 2023, la Comisión y la Procuraduría General del Estado solicitaron a la Unidad Judicial que deje sin efecto el auto de mandamiento de ejecución, de 14 de julio de 2023.¹⁵

¹² La Sala Provincial consideró que: el actor “no ha justificado por qué ha postergado la presentación de la acción de protección desde el año 2010 que ocurrieron los hechos [...] En consecuencia, como compensación económica se le concede las remuneraciones dejadas de percibir considerando la fecha de presentación de la demanda, esto es desde el 23 de marzo del 2022, hasta la fecha de su reintegro [...]”. Además, en cuanto al reconocimiento del grado y rango por la antigüedad que hipotéticamente hubiere alcanzado, estableció que: “no es posible reconocer derechos cuando se está en meras expectativas, ya que cuando el legitimado activo salió de la Institución tenía el grado de prefecto de la Comisión de Tránsito del Ecuador (Teniente Coronel) y en la actualidad si le reconocemos la antigüedad, le correspondería el grado y rango más alto, sin haber aprobado los cursos para ascenso y haber acreditado los méritos y requisitos necesarios de conformidad con los reglamentos y leyes que regulan estos procedimientos”.

¹³El actor solicitó que la Unidad Judicial: (i) disponga el pago por parte de la Comisión de las remuneraciones dejadas de percibir durante todo el tiempo transcurrido desde su salida de la Comisión, hasta la fecha en que fue restituido; y (ii) disponga que en su reintegro se considere como antigüedad todo el tiempo transcurrido desde su salida de la Comisión y se le designe en el grado de prefecto comandante.

¹⁴ La Unidad Judicial determinó: (i) que al actor le corresponde el grado de prefecto comandante, al deberse considerar como criterio de antigüedad todo el tiempo de servicio desde su ingreso a la institución hasta su reincorporación; y, (ii) que se dejen sin efecto las Acciones de Personal 04165 y 04205 de julio de 2023 por vulnerar los derechos del actor, disponiéndose que su cargo como prefecto comandante se mantenga, hasta que según la normativa aplicable, se designe la máxima autoridad respectiva.

¹⁵ Paralelamente, en escritos de 17, 18 y 20 de julio de 2023, dirigidos a la Sala Provincial, la Comisión y la Procuraduría General de Estado informaron que – a su juicio – la Unidad Judicial reformó la sentencia de segunda instancia en contra de la ley y vulneró el derecho a la seguridad jurídica de la Comisión. En auto de 20 de julio de 2023, la Corte Provincial indicó que: “este tribunal de impugnación, por carecer de competencia se ve impedido de atender las peticiones formuladas por los comparecientes, quienes podrán ejercer las acciones que consideren pertinentes en caso de considerar la existencia de la desnaturalización de una garantía jurisdiccional que fue resuelta en voto de mayoría [...]”.

12. Paralelamente, el 19 de julio de 2023, la DPE emitió un informe en el que advirtió que la postura de la Comisión frente al auto del 14 de julio de 2023 implica su no ejecución, pues dicha entidad considera que dicho auto es “inconstitucional e inejecutable”.
13. El 21 de julio de 2023, el actor señaló a la Unidad Judicial que la Comisión no había dado cumplimiento a lo dispuesto en el auto de mandamiento de ejecución, de 14 de julio de 2023.¹⁶
14. El 28 de julio de 2023, la DPE presentó un informe de seguimiento en el que indicó que la Comisión se encontraba a la espera de una respuesta a sus solicitudes de revocatoria del auto de 14 de julio de 2023, como condición de cumplimiento de este.
15. El 01 y el 04 de agosto de 2023, nuevamente, la Comisión presentó escritos en los que solicitó que la Unidad Judicial deje sin efecto el auto de 14 de julio de 2023, alegando la errónea aplicación del artículo 21 de la LOGJCC.
16. El 02 de agosto de 2023, el actor presentó una acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de segunda instancia. Por sorteo electrónico automático de 07 de agosto de 2023, le correspondió el conocimiento de la acción a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo.¹⁷ No obstante, en escrito de 07 de febrero de 2024 el actor desistió de la acción. Dicho desistimiento fue aceptado en auto dictado el 23 de febrero de 2023 por el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional, compuesto por la exjueza constitucional Daniela Salazar Marín, la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo y el juez constitucional Alí Lozada Prado.
17. El 04 de agosto de 2023, la Comisión presentó una acción extraordinaria de protección en contra del auto dictado por la Unidad Judicial el 14 de julio de 2023. Por sorteo electrónico automático de 04 de septiembre de 2023, le correspondió el conocimiento de la acción al juez constitucional Jhoel Escudero Soliz.¹⁸ En auto de 10 de noviembre de 2023, el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional, compuesto por la exjueza constitucional Daniela Salazar Marín, el ex juez constitucional Enrique Herrería Bonnet y el juez constitucional Jhoel Escudero Soliz, inadmitió a trámite la acción.

¹⁶ Mediante auto de 25 de julio de 2023, la Unidad Judicial dispuso: (i) que la Comisión cumpla con lo ordenado en auto de 14 de julio de 2023, por tratarse de un mandato de ejecución; y (ii) delegar a la DPE la supervisión de su cumplimiento.

¹⁷ Proceso signado con el número 2010-23-EP. En su demanda, el actor anunció que la sentencia de la Corte Provincial de 23 de junio de 2023 vulneró sus derechos constitucionales al debido proceso en las garantías de defensa y motivación; a una reparación integral; de especial protección a personas con condición de doble vulnerabilidad; y a la igualdad y no discriminación.

¹⁸ Proceso signado con el número 2236-23-EP. En su demanda, la Comisión arguyó que el mandamiento de ejecución de la Unidad Judicial vulneró su derecho constitucional a la seguridad jurídica.

18. En escrito de 14 de agosto de 2023, el actor solicitó a la Unidad Judicial la interposición de una multa al Director de Talento Humano, Director de Asesoría Jurídica y Director Ejecutivo de la Comisión por el incumplimiento del mandamiento de ejecución.¹⁹
19. El 22 de agosto de 2023, la DPE presentó un informe de seguimiento, en el cual señaló que: “existiría otra sentencia emitida el 28 de noviembre de 2022 que ordena la reincorporación con el cargo de máxima autoridad del Cuerpo de vigilante de la CTE al Sr. ARMANDO BOLÍVAR FREIRE VELEZ, medida de reparación ordenada dentro de la Acción de Protección No. 09318-2022-00716”.²⁰
20. El 28 de agosto de 2023, la Comisión presentó ante la Unidad Judicial una acción de incumplimiento por ejecución defectuosa de la sentencia emitida por la Sala Provincial el 23 de junio de 2023.
21. Mediante escritos de 11, 13, 20 y 21 de septiembre de 2023, el actor requirió que la Unidad Judicial: (i) exija a la Comisión el cumplimiento del auto de mandamiento de ejecución; (ii) imponga multas diarias al Director de Talento Humano y al Director de Asesoría Jurídica como medida de “constricción psicológica”; (iii) oficie a la DPE para que remita un nuevo informe de seguimiento; y (iv) rechace la solicitud de la Comisión de retrotraer el proceso a la etapa de modulación de medidas de reparación.
22. En auto de 26 de septiembre de 2023, la Unidad Judicial resolvió que las alegaciones de la Comisión en la demanda de acción de incumplimiento, “corresponden más bien a una acción extraordinaria de protección y no a una acción de incumplimiento, cuya finalidad es la ejecución de medidas ordenadas en sentencias y resoluciones constitucionales, [...]”; por lo cual se colige que remitir la presente causa a la Corte Constitucional del Ecuador deviene en improcedente”.
23. El 02 de octubre de 2023, la Comisión (“**entidad accionante**”) presentó ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento por ejecución defectuosa de la sentencia emitida por la Sala Provincial el 23 de junio de 2023. Por sorteo electrónico automático de 03 de octubre de 2023, le correspondió el conocimiento de la misma a la jueza constitucional Karla Andrade Quevedo.

¹⁹ En auto de 24 de agosto de 2023, la Unidad Judicial impuso una multa de US\$ 3.400 al Director Ejecutivo de la Comisión.

²⁰ En auto de 26 de septiembre de 2023, la Unidad Judicial dispuso que la Comisión remita una copia de la acción de personal de Armando Bolívar Freire Vélez, por cuanto fue ordenada su designación como máxima autoridad de la institución. La solicitud fue contestada por la Comisión en escrito de 06 de noviembre de 2023, en el que adjuntó la sentencia de segunda instancia de la acción de protección 09318-2022-00716. En la mencionada sentencia, la Sala Especializada de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas revocó la sentencia subida en grado y rechazó la acción presentada por Armando Bolívar Freire Vélez. Por tal motivo, no existió la necesidad de reintegrarlo a la Comisión.

24. Mediante auto de 16 de noviembre de 2023, la Unidad Judicial advirtió a la entidad accionante que, en caso de reiterar el incumplimiento del mandamiento de ejecución, se encuentra facultada para imponer las sanciones previstas en el artículo 86, numeral 4, de la Constitución de la República del Ecuador. Frente a dicha resolución, el 21 de noviembre de 2023, el actor solicitó al juez de primera instancia que ordene y oficie al Director de Talento Humano de la Comisión para que, en el plazo de 24 horas, cumpla con lo dispuesto.²¹
25. El 05 de enero y 09 de febrero de 2024, el actor presentó escritos solicitando que, debido al incumplimiento del mandamiento de ejecución y habiendo transcurrido el plazo de 24 horas, la Unidad Judicial imponga una multa al Asesor Jurídico y al Director de Talento Humano de la Comisión.
26. Mediante auto de 22 de febrero de 2024, la Unidad Judicial acogió las solicitudes del actor y dispuso, como medidas para garantizar el cumplimiento del mandamiento de ejecución: (i) imponer una multa diaria de US\$ 460,00 al Director Ejecutivo de la Comisión; (ii) prevenir al Director Ejecutivo de la Comisión que, en caso de no cumplir con el mandamiento de ejecución en el término de 62 horas, se remitirían los antecedentes a la Fiscalía General del Estado.²²
27. El 01 de marzo de 2024, el actor insistió en el incumplimiento por parte de la entidad accionante.
28. El 08 de mayo de 2024, la DPE presentó un informe de seguimiento, en el que indicó que la Comisión sostuvo que el auto de mandamiento de ejecución “se contrapone a la sentencia de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas y que en último de los casos corresponde a la CTE otorgar el cargo de prefecto comandante, más no de máxima autoridad” [sic].
29. En escritos de 28 de mayo, 5 y 11 de junio, y 24 de julio de 2024, el actor insistió en el incumplimiento, por parte de la entidad accionante, de las medidas de reparación dispuestas en el mandamiento de ejecución.
30. El 24 de octubre de 2024, la DPE presentó un informe de seguimiento, en el que indicó que la Comisión no ha dado respuesta a sus requerimientos de información sobre el cumplimiento del mandamiento de ejecución.

²¹ En auto de 22 de noviembre de 2023, la Unidad Judicial amplió su auto de 16 de noviembre de 2023, ordenando lo solicitado.

²² El 13 de marzo de 2024, habiendo transcurrido el termino prescrito, la Unidad Judicial ordenó que se remita un oficio a la Fiscalía Provincial del Guayas para que inicie las investigaciones en referencia al incumplimiento del mandamiento de ejecución.

31. El 07, 22 y 28 de noviembre de 2024, así como el 1 y 28 de mayo de 2025, el actor presentó escritos en los que alegó el incumplimiento de las medidas de reparación, y solicitó la entrega de copias del proceso para la tramitación de un juicio verbal sumario ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Guayas.
32. Mediante auto de 11 de junio de 2025, la Unidad judicial confirió las copias solicitadas y remitió la causa al archivo pasivo al considerar que no existe nada más que proveer.
33. El 30 de octubre de 2025, el actor informó a la Unidad Judicial que, en auto de 03 de octubre de 2025, el Sexto Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, cuantificó el monto de la reparación económica y le remitió el proceso para que continúe con su ejecución.²³ Consecuentemente, solicitó que el juez ejecutor disponga el pago de la reparación económica cuantificada.
34. En atención al orden cronológico, mediante auto del 10 de septiembre de 2025, la jueza ponente de la Corte Constitucional avocó conocimiento de la causa y solicitó a la Unidad Judicial remitir un informe de cumplimiento actualizado.²⁴ Adicionalmente, requirió que la Unidad Judicial y la Corte Provincial remitan sus expedientes, lo cual fue atendido por dichas judicaturas el 19 de septiembre de 2025.

2. Competencia

35. En el numeral 9 del artículo 436 de la CRE y los artículos 162-165 de la LOGJCC, se establece la competencia de la Corte Constitucional del Ecuador para decidir sobre las acciones de incumplimiento de sentencias, dictámenes y resoluciones constitucionales.

3. Decisión cuyo cumplimiento se discute

36. La decisión cuya defectuosa ejecución se discute es la sentencia de 23 de junio de 2023, emitida por la Corte Provincial, que reformó parcialmente la sentencia subida en grado de 07 de abril de 2022. Dentro de la misma, la Corte Provincial dispuso como medida de reparación:

²³ Proceso 09802-2025-01388. En su auto, el Tribunal Contencioso Administrativo dispuso: "1.- DETERMINAR en: 1,177.24 (MIL CIENTO SETENTA Y SIETE DÓLARES CON VEINTICUATRO CENTAVOS), el monto que la institución accionada debe pagar al accionante [REDACTED], por concepto de reparación económica objeto de la presente causa; la entidad accionada pagará a la Perito, el valor de \$ 470 (CUATROCIENTOS SETENTA DÓLARES) por concepto de honorarios de la Perito, conforme lo ordenado por el Tribunal en auto de 22 de julio de 2025".

²⁴ La jueza ponente solicitó que la Unidad Judicial precise si persiste el incumplimiento por parte de la Comisión y detalle cada una de las acciones que haya entablado para exigir el cumplimiento. La Unidad Judicial remitió su informe en escrito de 19 de septiembre de 2025.

- 3.- Se dispone el reintegro inmediato del legitimado activo [REDACTED] a su lugar de trabajo, al puesto que venía desempeñando, con el sueldo que estaba percibiendo, en el mismo grado, rango, y antigüedad jerárquica que ostentaba al momento de su salida de la Comisión de Tránsito del Ecuador, disponiendo, que dentro de un año el legitimado activo haga los cursos para acenso y obtener el grado y rango que le corresponde.

4. Argumentos de los sujetos procesales

4.1. De la entidad accionante

37. En su demanda de 02 de octubre de 2023, la entidad accionante señaló que la sentencia de segunda instancia fue ejecutada defectuosamente, toda vez que la Unidad Judicial, mediante el mandamiento de ejecución, reformó las medidas de reparación dispuestas por el tribunal superior.
38. Indica que la Corte Provincial reformó la sentencia de primera instancia, resolviendo que, como medida de reparación, el actor sea ubicado en el grado, rango y antigüedad que mantenía al momento del cese de funciones. Al haber sido dispuesta esta medida en una sentencia que goza de irreversibilidad e inmutabilidad, observa que la modulación realizada por la Unidad Judicial es arbitraria e improcedente.
39. En esta línea, arguye que el artículo 21 de la LOGJCC prevé una única excepción al principio de inmutabilidad: que exista una casual de inejecutabilidad fáctica o jurídica que permita al juez executor evaluar el impacto de las medidas y modificarlas. Sin embargo, enuncia que dicha excepción no era aplicable en el caso de estudio, dado que la medida dispuesta por la Corte Provincial “ni siquiera fue objeto del mínimo intento de cumplimiento” y la Unidad Judicial tampoco se pronunció en el mandamiento de ejecución sobre “la inejecutabilidad fáctica o jurídica de las medidas dispuestas en sentencia de segunda instancia (...)”.
40. Adicionalmente, apunta que el artículo 21 de la LOGJCC únicamente permite la modulación de medidas de reparación:

respecto de las víctimas que ya han sido identificadas en la sentencia, mas no que se incluyan nuevas declaraciones de vulneración de derechos como ocurre en el caso de estudio, ya que, al dejar insubsistentes dos (2) actos administrativos posteriores que no fueron objeto de impugnación en la demanda inicial de garantía, y mucho menos de sentencia de mérito, vuelve improcedente y arbitrario, las medidas de ejecución dispuestas en fase de ejecución a través de las cuales, desconoce la ubicación del accionante en el grado y rango dispuesto por la Sala, y condiciona su encargo como máxima autoridad, lo cual corresponde a una autoridad nominadora, (...)

41. Argumenta que, durante la fase de ejecución, solo le correspondía a la Unidad Judicial verificar si las medidas dispuestas en la sentencia de segunda instancia habían sido cumplidas y, posteriormente, ordenar el archivo. Por tal motivo, al haber modificado la parte resolutive de un tribunal superior – por fuera de las posibilidades interpretativas o consideraciones fácticas generalmente reconocidas como razonables y aceptables –, la Unidad Judicial incurrió en la figura de error inexcusable.

4.2. De la judicatura accionada

42. Mediante informe, recibido en este Organismo el 19 de septiembre de 2025, la jueza Deida Narciza Verdezoto Gaibor señala los antecedentes procesales del caso e indica que, toda vez que la Sala de Admisión de la Corte dentro de la acción extraordinaria de protección 2236-23-EP, no vislumbró la existencia de gravamen irreparable o desnaturalización alguna de la acción de protección por el auto de 14 de julio de 2023, la modulación de las medidas de reparación integral es una decisión judicial ejecutoriada. Advierte que no puede desconocerse el objeto y alcance de la acción de incumplimiento de sentencias, pues, la Comisión con sus pretensiones aspira desconocer la firmeza del auto de modulación de reparación integral, reabriendo nuevamente la *litis*, lo cual no es propio de la garantía jurisdiccional.
43. La jueza indica que, con la finalidad de resolver el pedido de modulación de la reparación integral por parte del actor, constató que conforme el artículo 21 de la LOGJCC, le asiste la competencia para evaluar el impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares, y, de ser necesario, modificarlas. De esta manera, advierte que, en el auto de 14 de julio de 2023, aclaró “expresamente” que no puede atender el pedido del actor de reforma de la compensación económica, pues, aquello implicaría contrariar “el mandato del superior”. Sin embargo, señala que, respecto a la medida de reintegro al puesto de trabajo:

[...] dispuse que la Comisión de Tránsito del Guayas cumpla con la medida de reparación integral conforme al ordenamiento jurídico actualmente vigente. La medida de reparación inicialmente dispuesta era de imposible cumplimiento por cuanto el puesto de teniente coronel ya no existe conforme al COESCOP y porque los ascensos no se realizan mediante cursos sino por antigüedad en el cargo.

44. Además, menciona que dejó sin efecto las Acciones de Personal 04165-UATH-PSTH-2023 (dio por terminada la designación del actor al cargo de máxima autoridad del nivel directivo del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión) y 04205-UATH-PSTH-2023 (dispuso el reintegro del actor a la Comisión en el cargo de prefecto), toda vez que estas constituyeron una ejecución defectuosa de la sentencia.
45. Precisa que entre las medidas que adoptó para exigir el cumplimiento de la sentencia:
- (i) dictó un auto por incumplimiento de mandamiento de ejecución, (ii) ordenó una

multa compulsiva y progresiva diaria, (iii) previno que de persistir el desacato se configuraría el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente previsto en el artículo 282 del COIP. No obstante, menciona que del expediente procesal no se observa que la Comisión haya dado cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 14 de julio de 2023.

46. Finalmente, aclara que la modulación de reparación integral es un acto judicial en firme y válido, por lo que el momento procesal oportuno para el análisis de un supuesto error inexcusable fue en el marco del proceso 2236-23-EP.²⁵ Adicionalmente, observa que no se configuran los elementos normativos necesarios para la existencia de un error inexcusable, pues: (i) actuó con competencia bajo el artículo 21 de la LOGJCC; (ii) no declaró nuevas vulneraciones de derechos, destinatarios de las reparaciones o medidas de reparación integral, sino que respetó el fondo y espíritu del fallo; (iii) no existe un error evidente en la aplicación de la Constitución de la República y la ley, sino “un legítimo criterio interpretativo generado a partir de la jurisprudencia constitucional y los hechos del caso concreto”; (iv) no existe daño grave alguno ocasionado a la institución accionante, pues esta se mantiene en incumplimiento de lo resuelto.

4.3. De [REDACTED]

47. En su escrito, presentado el 18 de septiembre de 2025, el actor señala que la Unidad Judicial contaba con la posibilidad y, sobre todo, la obligación de evaluar y modular las medidas de reparación integral para tutelar adecuadamente sus derechos constitucionales vulnerados.
48. Enuncia que la Corte Provincial preconció erróneamente que existían cursos necesarios para completar su homologación al grado y rango de prefecto comandante. Narra que con la entrada en vigor del COESCOP, la estructura de los cargos de la Comisión, establecida por la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas (“**Ley de Personal de la Comisión**”), debió ser modificada y los grados establecidos por esta, homologados. Así, menciona que el 29 de junio de 2023, seis días después de la emisión la sentencia del recurso de apelación, la entidad accionante finalmente estableció que el criterio jurídico para dicha homologación se basaría estrictamente en los años de servicio institucional.²⁶ Por ello, concluye que no

²⁵ Ver, párr. 17 *ut supra*. Acción extraordinaria de protección presentada por la Comisión en contra del mandamiento de ejecución de 14 de julio de 2023, arguyendo la vulneración de su derecho constitucional a la seguridad jurídica. En auto de 10 de noviembre de 2023, el Tribunal de Admisión de la Corte Constitucional, inadmitió a trámite la acción.

²⁶ Dirección de Administración de Talento Humano de la Comisión, Análisis para la Clasificación en los Grados del Nivel Directivo y Nivel Técnico Operativo, 29 de junio de 2013: “REESTRUCTURACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 2023.- El nivel Jerarquía, Mando, Grado y Antigüedad del personal del Cuerpo de

se necesitarían cursos para ascender para quienes hayan obtenido cargos bajo la Ley de Personal de la Comisión; y la Corte Provincial habría emitido una medida de reparación incompatible con la realidad institucional de la Comisión.

49. Indica que dicha reparación exacerba la violación de sus derechos, es una barrera adicional “arbitraria”, y constituye un trato discriminatorio al obligarle a realizar cursos adicionales que ningún otro funcionario de la Comisión debería realizar para ascender de conformidad con el COESCOP.
50. Finalmente, recalca que más allá de los reproches de la entidad accionante, esta no ha cumplido de mala fe con el auto de 14 de julio de 2023 ni con la sentencia de segundo nivel. Aquello, toda vez que durante años se ha negado a que el actor realice los cursos señalados por la Corte Provincial, señalando que estos no existen, y se ha resistido a cumplir la reparación ordenada utilizando escritos para dilatar la ejecución.

5. Consideraciones previas

51. Previo a pronunciarse sobre el fondo de la presente acción de incumplimiento, corresponde a la Corte Constitucional determinar si en el presente caso se cumplieron los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia de este Organismo para su procedencia.²⁷
52. Esta acción de incumplimiento se ha presentado (i) por parte de la entidad obligada y (ii) directamente ante esta Corte. Por tanto, se analizará su presentación en estas condiciones, a través del siguiente problema jurídico:

5.1. ¿La entidad accionante cumplió los requisitos previstos en el artículo 164 de la LOGJCC y la sentencia 98-21-IS/24 para presentar una acción de incumplimiento directamente ante la Corte Constitucional y requerir la remisión del expediente?

53. Los requisitos para ejercer la acción de incumplimiento a petición de la entidad obligada están previstos en el artículo 164 de la LOGJCC,²⁸ en concordancia con el

Vigilancia de CTE, se establece vinculando estrictamente con los Años. de Servicio Institucional en los términos que establece el Acuerdo No. 035-2020”.

²⁷ En la sentencia 56-18-IS/22, con base en la sentencia 103-21-IS/22, esta Corte estableció que “las causas de acción de incumplimiento pendientes de resolución requieren una verificación de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 163 y 164 de la LOGJCC”.

²⁸ Estos requisitos están previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 164 de la LOGJCC y se refieren a la acción de incumplimiento presentada a petición de parte, respecto de una sentencia dictada por las y los jueces ordinarios que conocen garantías jurisdiccionales. El numeral 3 del artículo 164 se refiere a los presupuestos para ejercer la acción de forma directa ante la Corte Constitucional y el numeral 4 de esta norma, regula la acción de incumplimiento de las decisiones de la Corte Constitucional, lo cual no es pertinente en el caso concreto.

artículo 96 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional (“**RSPCCC**”) y la sentencia 98-21-IS/24,²⁹ pudiéndose sintetizar de la siguiente manera:

- 53.1. Plantear la defectuosa ejecución o la imposibilidad de ejecutar la sentencia:** el obligado por la sentencia debe plantear ante el juez ejecutor la defectuosa ejecución o la imposibilidad de ejecutar la sentencia constitucional.
- 53.2. Requerimiento:** el sujeto obligado debe solicitar a la autoridad judicial encargada de la ejecución que remita el expediente y su informe a la Corte Constitucional.
- 53.3. Plazo razonable:** el requerimiento debe haber ocurrido después del transcurso de un plazo razonable para que la autoridad judicial resuelva la alegación de defectuosa ejecución de la sentencia constitucional.
- 53.4. Negativa expresa o tácita del juez ejecutor:** La autoridad judicial ejecutora debe haber realizado una de las siguientes conductas: (i) negado el requerimiento o (ii) incumplido el término de cinco (5) días previsto en el artículo 164 de la LOGJCC para remitir el expediente y el informe a la Corte Constitucional.
- 54.** De estos requisitos se desprende que la acción de incumplimiento tiene un carácter subsidiario, puesto que la ejecución de las sentencias constitucionales corresponde a los jueces de instancia que conocieron la garantía.³⁰ Consecuentemente, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de agotar todos los mecanismos a su alcance – conforme el artículo 21 de la LOGJCC – para lograr la ejecución integral de las sentencias constitucionales y, solo de forma subsidiaria, la Corte Constitucional puede asumir dicha competencia a través de una acción de incumplimiento.
- 55.** Si estos requisitos no se cumplen, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte, corresponde desestimar la acción sin emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la acción ni analizar la actuación del juez de instancia al que le correspondería la ejecución de la decisión.
- 56.** En el presente caso, la Corte verifica que sí se cumplieron los referidos requisitos para ejercer esta acción de incumplimiento, pues (i) la entidad accionante planteó ante la Unidad Judicial la defectuosa ejecución de la decisión;³¹ (ii) solicitó que remita el expediente a la Corte Constitucional junto con su informe motivado, por considerar

²⁹ CCE, sentencia 98-21-IS/24, 13 de junio de 2024, párr. 54.

³⁰ CCE, sentencia 103-21-IS/22, 17 de agosto de 2022, párrs. 25 y 27.

³¹ Unidad Judicial, Expediente 09318-2022-00009T, f. 622, escrito de la entidad accionante de 17 de julio de 2023, párr. 11 *ut supra*; f. 636, escrito de la entidad accionante de 18 de julio de 2023, párr. 11 *ut supra*; f. 648, escrito de la entidad accionante de 19 de julio de 2023, párr. 11 *ut supra*.

que realizó una reforma de las medidas de reparación dictadas en la decisión;³² (iii) transcurrió un tiempo razonable para que esta resolviera la alegación de defectuosa ejecución, previo a la solicitud de remisión de la causa a la Corte Constitucional;³³ y (iv) la autoridad judicial ejecutora negó expresamente el requerimiento de remisión del expediente e informe.³⁴

57. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corte³⁵ ha establecido que, si existe un auto de archivo y una falta de impugnación de esta decisión por cualquiera de las partes procesales, tampoco, le corresponde a este Organismo verificar el cumplimiento de las medidas dictadas en una sentencia.
58. Del expediente judicial, como se señaló previamente, se desprende que el 28 de agosto de 2023, la Comisión presentó una acción de incumplimiento ante la Unidad Judicial, que no fue remitida a este Organismo, según esta judicatura, por improcedente. Posterior a ello, el 02 de octubre de 2023, la misma entidad presentó directamente ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento y el 11 de junio de 2025, la Unidad Judicial emitió el auto de archivo de la causa. Dicho auto de archivo tuvo lugar después de que la autoridad ejecutora entregara al actor copias del proceso.
59. Es decir, la Comisión presentó la acción de incumplimiento ante la Unidad Judicial y directamente ante este Organismo, previo a ser notificada y conocer: (i) del requerimiento del actor de copias del proceso y (ii) de la emisión del auto de archivo; motivo por el cual no es aplicable el precedente contenido en las sentencias 55-18-IS/23, 60-19-IS/23 y 80-23-IS/24³⁶ y referido en el párrafo 57 *ut supra*. Así las cosas, resulta pertinente continuar el análisis sobre el fondo de la presente acción.

³² Unidad Judicial, Expediente 09318-2022-00009T, fs. 751-771, escrito de la entidad accionante de 28 de agosto de 2023, párr. 20 *ut supra*.

³³ El 17 de julio de 2023, Expediente 09318-2022-00009T, f. 622, párr. 11 *ut supra*, la Comisión envió su primer escrito indicando la defectuosa ejecución de la sentencia y el 28 de agosto de 2023, Expediente 09318-2022-00009T, fs. 751-771, párr. 20 *ut supra*, solicitó la remisión del expediente a la Corte Constitucional. Por lo tanto, la Unidad Judicial contó con el tiempo razonable para pronunciarse sobre las alegaciones de la entidad accionante.

³⁴ Ante la demanda de acción de incumplimiento presentada por la entidad accionante el 28 de agosto de 2023, en auto de 26 de septiembre de 2023, la Unidad Judicial determinó que las alegaciones de la Comisión “corresponden más bien a una acción extraordinaria de protección y no a una acción de incumplimiento, bien a una acción extraordinaria de protección y no a una acción de incumplimiento, cuya finalidad es la ejecución de medidas ordenadas en sentencias y resoluciones constitucionales,...]; por lo cual se colige que remitir la presente causa a la Corte Constitucional del Ecuador deviene en improcedente”. (Expediente 09318-2022-00009T, fs.815-816, párr. 22 *ut supra*).

³⁵ CCE, sentencia 60-19-IS/23 y acumulados, 26 de abril de 2023, párrs. 27-29; sentencia 55-18-IS/23, 19 de abril de 2023, párrs. 17-19 y sentencia 80-23-IS/24, 01 de agosto de 2024, párr. 35.

³⁶ Por ejemplo, ver, CCE, sentencia 179-22-IS/24, 21 de marzo de 2024, párrs. 24-26.

6. Planteamiento del problema jurídico

60. La sentencia cuya defectuosa ejecución se discute (*i.e.* sentencia emitida por la Corte Provincial) estableció la siguiente medida de reparación:

60.1. Disponer “el reintegro inmediato del legitimado activo [REDACTED] a su lugar de trabajo, al puesto que venía desempeñando, con el sueldo que estaba percibiendo, en el mismo grado, rango, y antigüedad jerárquica que ostentaba al momento de su salida de la Comisión de Transito del Ecuador, disponiendo, que dentro de un año el legitimado activo haga los cursos para acenso y obtener el grado y rango que le corresponde”.

61. Analizada la demanda, se desprende que la Comisión, como entidad obligada, sostiene que la Unidad Judicial ejecutó defectuosamente la sentencia impugnada porque se extralimitó en su facultad de modulación contemplada en el artículo 21 de LOGJCC y reformó la medida de reparación relativa al reintegro del actor a su puesto de trabajo. A su parecer, el auto de mandamiento de ejecución pretende obligarlo a implementar medidas que no constan en la sentencia. En atención a ello, la Corte Constitucional formula el siguiente problema jurídico: *¿La Unidad Judicial ejecutó defectuosamente la sentencia emitida por la Corte Provincial, al haber reformado la medida de reintegro del actor a su puesto de trabajo, en el auto de mandamiento de ejecución?*

7. Resolución del problema jurídico

7.1. ¿La Unidad Judicial ejecutó defectuosamente la sentencia emitida por la Corte Provincial, al haber reformado la medida de reintegro del actor a su puesto de trabajo, en el auto de mandamiento de ejecución?

62. La jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la defectuosa ejecución de una sentencia se configura cuando las medidas que el juez executor pretende ejecutar no coinciden con lo dispuesto en una sentencia constitucional, no se cumplen de la forma o modo en el que fueron ordenadas, o cuando las medidas han sido cumplidas parcial o aparentemente.³⁷ En este caso, aquello habría ocurrido producto de un auto de mandamiento de ejecución donde el juez executor habría modificado las medidas de reparación integral.
63. Al respecto, cabe destacar que, aun cuando las sentencias constitucionales, una vez ejecutoriadas, son inmutables y producen efectos de cosa juzgada, el artículo 21 de la LOGJCC permite que: “durante esta fase de cumplimiento, la jueza o juez podrá expedir autos para ejecutar integralmente la sentencia e incluso podrá evaluar el

³⁷ CCE, sentencia 98-21-IS/24, 13 de junio de 2024, párr. 50.

impacto de las medidas de reparación en las víctimas y sus familiares; de ser necesario, podrá modificar las medidas”.

64. En consecuencia, esto implica que, durante la fase de cumplimiento de una sentencia de garantía jurisdiccional, el juez ejecutor se encuentra facultado, de manera excepcional, para modular la sentencia ya dictada, únicamente en lo que se refiere a las medidas de reparación, y solo cuando determine que dicha modulación resulta necesaria en función del impacto de las medidas sobre las víctimas identificadas en la sentencia y sus familiares.³⁸ En particular, el juez ejecutor no está habilitado para disponer nuevas medidas de reparación que carezcan de un nexo causal con la vulneración de derechos declarada, y debe justificar por qué las medidas inicialmente dispuestas presentan impedimentos u obstáculos para su ejecución.³⁹

65. En el caso bajo análisis, se observa que:

65.1. En sentencia de 23 de junio de 2023, la Corte Provincial dispuso el reintegro inmediato del actor a la Comisión, en el grado, rango, y antigüedad jerárquica que ostentaba al momento de su separación (*i.e.* prefecto), disponiendo además que, dentro del plazo de un año, realice los cursos de ascenso y obtenga el grado y rango que le corresponde (*i.e.* prefecto comandante).

65.2. Posteriormente, mediante auto de 14 de julio de 2023, la Unidad Judicial determinó que:

“[...] teniendo en consideración que conforme el ordenamiento jurídico vigente no existe el requisito de realizar cursos para acenso con la finalidad de que el accionante obtenga el grado y rango que le corresponde, sino que la homologación se realiza vinculando estrictamente con los Años de Servicio Institucional en los términos que establece el Acuerdo N.- 035-2020, se dispone: que en el reintegro a la Comisión de Tránsito del Ecuador de [REDACTED] se considere todo el tiempo de servicio en la institución desde su ingreso a la carrera hasta la fecha de su reincorporación a la misma, tal tiempo deberá considerarse como criterio válido de antigüedad para

³⁸ CCE, sentencia 2231-22-JP/23, 07 de junio de 2023, párr. 54. Véase también sentencia 38-19-IS/22 de 30 de noviembre de 2022, párr. 45. Se debe aclarar que los jueces constitucionales tienen la facultad de modular sus decisiones de manera motivada, al respecto, esta Corte ha explicado que “los jueces de instancia tienen atribuciones modulativas. Cuestión que ocurre cuando durante el seguimiento de la decisión verifiquen que las circunstancias fácticas o jurídicas han cambiado y que la medida dispuesta no logra restituir el goce del derecho transgredido o regresar al estado anterior a la vulneración, en estos casos, el operador judicial puede evaluar el impacto en las víctimas y sus familiares para que de manera excepcional y altamente motivada modifique las medidas. Merece la pena recordar que esta facultad no puede afectar la esencia del fallo constitucional (inmutabilidad de la sentencia) o desnaturalizar la reparación integral [...]”.

³⁹ CCE, sentencia 8-19-IS/22, 13 de octubre de 2022, párr. 42; y, CCE, sentencia 65-18-IS/23, 19 de julio de 2023, párr. 73.

efectos de la asignación de su grado jerárquico homologado al COESCOP, el mismo que deberá ser asignado en estricta consideración su tiempo de servicio, correspondiéndole en consecuencia el grado de Prefecto Comandante tal como se evidencia de las condiciones iniciales con las que fue reintegrado a la institución”. [...] “[...] se deja sin efecto la Acción de Personal N.- 04165-UATH-PSTH-2023 de fecha 4 de julio del 2023 que ejecutando de forma defectuosa la sentencia dictada, dio por terminado el encargo administrativo de máxima autoridad que se encontraba desempeñando el accionante por lo que dicho encargo deberá cumplirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 numeral 3 del COESCOP norma aplicable a la naturaleza de la entidad accionada, que dispone “encargado: es el conferido por designación temporal en cargo vacante hasta que se nombre titular”; del mismo modo se deja sin efecto la Acción de Personal N.- 04205-UATH-PSTH-2023 emitida con fecha 13 de julio del 2023 que degrada un grado jerárquico al accionante y en su lugar se estará a lo dispuesto en el numeral que antecede, hasta que conforme a los Reglamentos Internos y Códigos que rigen a la Comisión de Tránsito del Ecuador sea designado la máxima autoridad respectiva”.

66. De ello, se advierte que la Unidad Judicial, en efecto, moduló la medida de reparación ordenada en la sentencia de la Corte Provincial, con el fin de que las medidas sean acordes a los derechos vulnerados que debían repararse, se absuelvan obstáculos para su ejecución y, de esa manera, restablecer “las cosas al estado anterior de la vulneración ocurrida”. El juez executor expuso motivadamente y consideró necesaria dicha modulación debido a que:

66.1. La entrada en vigor del COESCOP reestructuró los cargos y salarios de diversas entidades complementarias de seguridad, incluida la Comisión. En ese sentido, señaló que: “[d]icho cuerpo normativo, no considera el grado jerárquico que mantenía el accionante al momento en que fue separado de la institución, de modo que su reintegro en idénticas condiciones, efectivamente no es posible ni en cuanto al grado, ni en cuanto al salario”.

66.2. De no haberse producido la separación del actor en contra de su voluntad, este habría sido objeto del mismo proceso de homologación de cargos y salarios que los demás servidores de la institución. Por ende, la forma más idónea de eliminar los efectos del acto vulnerador consistía en equiparar sus condiciones laborales a las de otros servidores homologados conforme al COESCOP, tomando como criterio su tiempo de servicio y sin exigir la realización de cursos inexistentes en la normativa vigente.⁴⁰

⁴⁰ La Unidad Judicial precisó que: “[...] siendo el reintegro del accionante un hecho que debe ocurrir en tiempo presente, es válido considerar el criterio jurídico unificado para la aplicación de la Nueva Reestructuración y Estructuración en el Grado por el Año 2023 emitido el 29 de junio del 2023, que se encuentra adjunto a este expediente de ejecución, que en su parte pertinente dice: “REESTRUCTURACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN 2023.- El nivel Jerarquía, Mando, Grado y Antigüedad

67. De este análisis, se desprende que la modulación efectuada por el juez ejecutor en el mandamiento de ejecución, no implicó un cambio de la decisión a la que arribó la Corte Provincial en la sentencia de 07 de abril de 2022. En dicha sentencia, la Corte Provincial declaró la vulneración de derechos porque:

En virtud a la renuncia viciada de consentimiento por la cual el accionante se vio obligado a realizar, la entonces Comisión de Tránsito del Guayas al aceptar dicha renuncia voluntaria vulneró el derecho a la jubilación, de modo que ese documento carecía de validez por todos los actos de acoso laboral y presión que sufrió el accionante a raíz de los hechos acontecidos el 30 de septiembre de 2010, que fue de conocimiento público y de alto interés social a nivel nacional.

68. Así, esta Corte constata que el auto de mandamiento de ejecución expedido por la Unidad Judicial en fase de ejecución no cambió la esencia del fallo o implicó que vuelva a exigirse lo decidido en la decisión de primera instancia, sino que su actuación estuvo destinada a lograr el cumplimiento integral de la sentencia, en atención a que la medida de reintegro del actor a su lugar de trabajo enfrentaba una inejecutabilidad jurídica (*i.e.* la Nueva Reestructuración y Estructuración en el Grado por el Año 2023 y el Acuerdo N.- 035-2020, prescriben que los cargos de la Comisión se designan netamente por los años de servicio institucional, sin la previsión de cursos)⁴¹ y fáctica (*i.e.* el COESCOP no contempla el cargo jerárquico que mantenía el actor al momento de su separación de la institución y no existe la posibilidad de que realice cursos de ascenso).
69. Por lo que esta Corte, encuentra que el actuar de la Unidad Judicial es congruente con las atribuciones que le otorga el artículo 21 de la LOGJCC y, aquello no ha generado una defectuosa ejecución de la sentencia constitucional y corresponde que la entidad obligada la cumpla integralmente.
70. Finalmente, respecto de la solicitud de la entidad accionante de que se emita una declaratoria jurisdiccional previa de error inexcusable por parte de la Unidad Judicial, señalada en el párrafo 41 *ut supra*, del análisis del expediente no se desprenden acciones u omisiones atribuibles a la Unidad Judicial que constituyan falta gravísima en los términos previstos por el Código Orgánico de la Función Judicial.

del personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se establece vinculando estrictamente con los Años de Servicio Institucional en los términos que establece el Acuerdo N.- 035-2020”.

⁴¹ Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Acuerdo Ministerial 035-2020, artículo 8: “De la carrera del personal del Cuerpo de vigilancia. - La ejecución de la carrera del cuerpo de vigilancia contemplará los procesos de reestructuración y estructuración. La estructura general de la carrera del personal del Cuerpo de Vigilancia, reconoce en función de las particularidades institucionales, la aplicación de la jerarquía y antigüedad en el nivel directivo y técnico operativo, dispuestos en el marco legal y normativo”.

8. Decisión

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resuelve:

1. **Desestimar** la acción de incumplimiento **139-23-IS**.
2. **Remitir** el expediente a la judicatura de origen para que se continúe con la ejecución del proceso.
3. Notifíquese, publíquese, y archívese.

Jhoel Escudero Soliz
PRESIDENTE

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Jorge Benavides Ordóñez, Alejandra Cárdenas Reyes, Jhoel Escudero Soliz, Alí Lozada Prado, Raúl Llasag Fernández, Richard Ortiz Ortiz, Claudia Salgado Levy y José Luis Terán Suárez, el jueves 18 de diciembre de 2025, en la continuación de la sesión jurisdiccional ordinaria de miércoles 17 de diciembre de 2025.- Lo certifico.

Firmado electrónicamente
Cristian Caiza Asitimbay
SECRETARIO GENERAL